

**JUZGADO CIVIL - San Pedro de Lloc**

**EXPEDIENTE : 00112-2014-0-1614-JR-CI-01**

**MATERIA : DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES**

**JUEZ : FALEN BARRERA ANA MARIA**

**ESPECIALISTA : IVONNE GERALDINE CASTRO GARCIA**

**PERITO : OTOYA AYESTA, AMANDA MAGALI DEL PILAR  
FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS HUMBERTO  
LUNA VICTORIA, WENSEL JORGE JUAN  
ALDANA CISNEROS, JOSE MANUEL**

**TESTIGO : XAVIER ESTEVEZ OCON JEFE RESPONSABLE DE LA  
OFICINA DE NOTIFICACIONES DE LOS JUZGADO DE  
SAN PEDRO DE LLOC**

**DEMANDADO : ASPERICUETA REYES, FLORA RONI**

**DEMANDANTE : ASPERICUETA REYES DE RAMIREZ, DORA**

**Resolución Nro. VEINTISIETE**

San Pedro de Lloc, diez de marzo

Del dos mil veintiséis.

**AUTOS Y VISTOS:** Dado cuenta con el escrito N° 725-2026 presentado por doña Dora Aspericueta Reyes adjuntando documentación y pagos requeridos para remate, **AGRÉGUESE** a los autos, y **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** El artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece que: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate. El remate o subasta de bienes muebles o inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”.*

**SEGUNDO:** Asimismo, la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución Administrativa N° 000262-2021-P-CSJLL-PJ autoriza la aplicación del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU en esta Corte Superior de Justicia de La Libertad a partir del 28-04-2021, siendo de obligatorio cumplimiento que los Órganos Jurisdiccionales realicen los remates judiciales de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229 así como de los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo. En ese sentido, atendiendo al estado del proceso, y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate electrónico judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales, corresponde disponer su aplicación.

**TERCERO:** Dado a los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que en caso de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia del remate electrónico, advirtiéndose que el pegado de cartel será realizado solo una vez, antes de la fecha de remate en primera convocatoria, toda vez que luego de realizado el remate judicial en primera convocatoria, segunda y tercera convocatoria es automática. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial, y siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

Por tales consideraciones **SE RESUELVE:**

1. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del bien inmueble materia de *Litis*, ubicado en:
  - MANZANA 11, LOTE 11, CENTRO POBLADO DE GUADALUPE SECTOR 2, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, inscrito en Partida Electrónica N° P14085169 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo.
2. En caso de declararse desierto la primera convocatoria, **CONVÓQUESE** en forma **AUTOMÁTICA** a través del Sistema de Remates Electrónicos Judiciales – REM@JU, llevándose a cabo el **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO** y posteriormente el **TERCER REMATE ELECTRÓNICO** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, teniendo en cuenta los términos que a continuación se detallan:
  - a. **DESCRIPCIÓN:** Inmueble ubicado en el MANZANA 11, LOTE 11, CENTRO POBLADO DE GUADALUPE SECTOR 2, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, inscrito en Partida Electrónica N° P14085169 del Registro de Predios de la Zona Registral N° V - Sede Trujillo.
  - b. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
    - Ninguna.

- c. **TASACIÓN ACTUALIZADA:** US\$ 41,184.75 (CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 75/100 SOLES) equivalente a S/153,619.11 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE Y 11/100 SOLES)
- d. **EN PRIMERA CONVOCATORIA;** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a US\$ 27,456.50 (VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 50/100 DÓLARES AMERICANOS) equivalente a S/ 102,412.74 (Ciento dos mil cuatrocientos doce y 74/100 soles).
- e. **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada por REMAJU
- f. **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será calculada por REMAJU
- g. **Los postores deberán cumplir lo siguiente:**
- Las personas interesadas podrán participar de las sesiones de remates virtuales, previo registro en: <https://remaju.pj.gob.pe/remaju>.
  - Deberán cancelar el 10% de la tasación del inmueble sub litis mediante depósito electrónico judicial en la moneda de la tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229 (Oblaje); arancel judicial correspondiente consignando el número de expediente del juzgado y documento nacional de identidad.
- h. **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL a través del aplicativo informático del REM@JU**, por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez que ha quedado firme la presente resolución, al haber vencido el plazo de oposición, publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base ya señalado; para cuyo efecto **CUMPLA** la parte ejecutante con adjuntar un arancel judicial adicional por Publicación de Edicto Judicial Electrónico (Código N° 07375); precisando que, si bien es cierto mediante escrito de fecha 05 de agosto del 2024 ha presentado un arancel por dicho concepto, sin embargo, la exigencia de adjuntar dos aranceles responde al hecho que un solo arancel solo cubre 03 días de publicaciones, según la Directiva N° 006-2018-CE-PJ “Normas para regular la Publicación de Edictos Judiciales Electrónicos en el Portal Web Oficial del poder Judicial”, aprobada por Resolución Administrativa N° 242-2018-CE-PJ de fecha 08 de agosto de 2018; resultando insuficiente aquel periodo frente a la exigencia legal de 06 días de publicaciones prevista por el artículo 733° del Código Procesal Civil.
- i. **FÍJESE** el cartel en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble a rematar, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de esta Corte Superior.

3. En aplicación a lo dispuesto en el punto 8.2.3 de la Resolución Administrativa No. 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, **CUMPLA** la secretaria judicial **con efectuar el registro del remate electrónico en el portal de la página del poder judicial**, *transcurrido el plazo legal para la oposición respectiva*.
4. **NOTIFÍQUESE** conforme a ley. -